

1502017-62.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2239131/2021 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 20003850 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 4538/21/919 - CENTRAL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502017-62.2021.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502017-62.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2239131/2021 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 20003850 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 4538/21/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2239131 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2239131 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3, 4538/21/919 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR SANTANA DE OLIVEIRA PONTE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou JOÃO VÍTOR SANTANA DE OLIVEIRA PONTE, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sob as disposições da Lei nº 8.072/90, porque no dia 02 de setembro de 2021, por volta das 00 hora e 45 minutos, na rua Guaratinguetá, nº 111, no bairro Jardim Salgado Filho, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, trazia consigo e tinha em depósito, para o fim de posterior distribuição ao consumo

de terceiros, dessa forma exercendo o tráfico ilícito, 205 gramas de cocaína, embalada em 269 eppendorfs, o que fazia sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Segundo o apurado, policiais militares foram comunicados de que dois indivíduos estavam traficando drogas no local acima indicado, para onde se dirigiram para verificar a veracidade da informação. Ao se aproximarem do local indicado, os militares visualizaram o acusado em situação indicativa de tráfico de drogas, razão pela qual decidiram abordá-lo e, na revista pessoal, com ele os agentes públicos encontraram R\$429 em espécie e 32 cápsulas de cocaína.

Indagado, o acusado confessou que estava traficando drogas no local e afirmou que os demais inebriantes estavam escondidos em uma calha próxima dali. Ao diligenciarem no local indicado por João Vítor, os militares encontraram o restante da droga (pinos de cocaína).

O acusado foi notificado (fls. 111), ofertou defesa preliminar, arrolando as mesmas testemunhas constantes na denúncia (fls. 115). A denúncia foi recebida em 09 de fevereiro de 2022 (fls. 116/117). O acusado foi citado (fls. 139).

Durante a instrução processual, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas comuns. O réu foi interrogado.

Por meio de debates, o Dr. Promotor de Justiça requereu a integral procedência da presente ação penal, para condenar o acusado nos exatos termos da denúncia. Requereu que a redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 seja feita pela metade. O regime para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser o semiaberto.

A defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo legal; reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, com redução máxima; regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Passo à fundamentação e decisão.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade e autoria do delito foram devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), pelo laudo de constatação (fls. 21) e o laudo de exame químico toxicológico (fls. 68/69), que se evidenciou no material submetido à perícia, a presença do composto químico METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA), alcalóide extraído do vegetal "Erythroxylum coca", substância causadora de dependência física e psíquica, relacionada na Portaria do DIMED.

Em juízo o réu confessou a prática do crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado na denúncia. Admitiu que estava vendendo entorpecentes no local dos fatos, quando foi abordado pelos policiais militares, ocasião em que assumiu a propriedade da cocaína apreendida em seu poder e informou que havia guardado mais entorpecente em uma calha que havia nas proximidades.

O Policial Militar Paulo Fernando Carrijo relatou que foi informado, via Copom, que dois indivíduos estariam traficando na rua Guaratinguetá, nº 111, local conhecido como ponto de venda de drogas. Lá chegando, estava apenas o acusado, que foi abordado e revistado, sendo encontrado, em seu poder, a quantia de R\$ 429,00 em dinheiro e 32 cápsulas eppendorfs de cocaína. No momento da abordagem o réu admitiu

que estava vendendo drogas naquele local e indicou um terreno onde ele havia guardado mais entorpecentes, atrás de uma calha, onde, foram encontradas mais 237 cápsulas de cocaína.

O Policial Militar Rafael Rozendo da Silva confirmou integralmente o depoimento de seu colega Paulo Fernando.

Nesse contexto, dúvidas não há de que o acusado praticou o crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado na denúncia, conduta que ele espontaneamente confessou em juízo, admitindo que no momento em que foi abordado pelos policiais militares, estava, de fato, vendendo drogas no local dos fatos, assumindo, ainda, a propriedade de todo o entorpecente apreendido, o que estava em seu poder e na calha.

A confissão do acusado deve ser reconhecida, uma vez que foi integralmente corroborada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, mormente pelos seguros depoimentos dos policiais Paulo e Rafael, que confirmaram que em poder do acusado foram apreendidas 32 cápsulas de cocaína e mais 237 cápsulas no local por ele indicado.

Paulo e Rafael asseveraram que no momento da abordagem o réu assumiu a propriedade de todo o entorpecente apreendido, bem como confessou que estava vendendo drogas no local dos fatos.

Colocadas tais ponderações, passo à fixação da pena.

Na dosagem da reprimenda, atenta aos antecedentes, à culpabilidade e as demais diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base do acusado em cinco (05) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, com base no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa do réu, mas deixo de reduzir a reprimenda, vez que a pena base foi fixada no mínimo legal e estas circunstâncias atenuantes não têm o condão de reduzir a reprimenda aquém do piso, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Ante a primariedade do acusado, a ausência de antecedentes criminais e a não vinculação à organização criminosa, aplico a regra contida no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, e reduzo a sua pena pela metade (1/2), resultando a reprimenda em dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão e duzentos e cinquenta (250) dias-multa. A pena foi reduzida em patamar intermediário, ante a expressiva quantidade de entorpecente apreendido.

Pela inexistência de qualquer outra circunstância modificadora aplicável, torno a pena acima definitiva.

Em que pese a quantidade de pena fixada e a primariedade técnica do réu, entendo ser inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a quantidade e poder lesivo do entorpecente apreendido.

Pelas razões mencionadas no parágrafo anterior, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto.

Permito o apelo em liberdade, uma vez que o réu já cumpriu mais de um sexto (1/6) da pena a que foi condenado.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra JOÃO VÍTOR SANTANA DE OLIVEIRA PONTE, RG 57.471.293, e o CONDENO, com fundamento no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à

pena de dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão (em regime semiaberto) e duzentos e cinquenta (250) dias-multa. O valor dos dias-multa será fixado no mínimo legal, à míngua de elementos que demonstrem a real situação econômico-financeira do acusado, e deverá ser atualizado da data dos fatos até efetiva liquidação.

Nos termos da Lei nº 12.736/2012, o tempo em que o acusado permaneceu recluso, a título de prisão provisória e em regime integralmente fechado, deverá ser detraído da totalidade da pena acima fixada.

O réu faz jus à progressão de regime, devendo cumprir o restante da pena a que foi condenado em regime aberto.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do acusado.

Após o trânsito em julgado, confirmada a condenação, expeça-se mandado de prisão, em regime aberto, contra o acusado. Sem prejuízo, expeça-se o que mais for necessário ao integral cumprimento da presente sentença.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 Ufesps, nos termos da Lei Estadual nº 11608/03, ficando a execução suspensa, tendo em vista ser o réu beneficiário da justiça gratuita.

Determino o perdimento do valor apreendido (fls. 66) em favor da União.

P.R.Int.

Ribeirão Preto, 02 de março de 2022.

ILONA MARCIA BITTENCOURT CRUZ
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA